

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN
3 (TIGA) UNIT ELEVATOR MERK PILLAR
DI GEDUNG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Jl. Raya Mondoroko, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari,
Malang

KS/PUCSBY-1399/VII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, pihak-pihak yang tersebut dibawah ini :

- I.dr. Nur Mazidah** : **PLT DIREKTUR RS PRIMA HUSADA MALANG** dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Malang yang berkedudukan di Banjararum Selatan No. 3 - 7 Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ir. Tjung Sun Fung** : **Direktur PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO**, dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pillar Utama Contrindo, berkedudukan di Jl. Cilliwung No. 13 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pemeliharaan atas 3 (tiga) unit Elevator merk Pillar di Gedung Rumah Sakit Prima Husada – Jalan Raya Mondoroko, Mondoroko Banjararum, Kec. Singosari Malang, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL I
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pekerjaan pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas 3 (tiga) unit Elevator merk Pillar di Gedung Rumah Sakit Prima Husada – Jalan Raya Mondoroko, Mondoroko Banjararum, Kec. Singosari Malang.

PASAL II
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara seluruh peralatan unit Elevator yang diuraikan dalam form service, sehingga operasional dari unit Elevator berjalan dengan baik, antara lain meliputi :

1. Membersihkan, melumasi, dan memeriksa secara visual peralatan-peralatan Elevator sebagai berikut :
 - 1.1. Ruang Mesin (Membersihkan dan Memeriksa secara Visual)
 - 1.1.1. Motor kipas pendingin (Blower Motor).
 - 1.1.2. Motor Traksi (Traction Motor).
 - 1.1.3. Rem Magnetik (Magnetic Brake).
 - 1.1.4. Rumah Gigi (Gear Box).
 - 1.1.5. Pengontrol Lantai (Floor Controller).
 - 1.1.6. Pengaman Kecepatan Lebih (Governor).
 - 1.1.7. Kontak-kontak pada kontaktor-kontaktur utama.
 - 1.2. Ruang Hoistway
 - 1.2.1. Melumasi Rel – rel (Guide Rails).
 - 1.2.2. Memeriksa secara Visual kawat-kawat baja (Steel Ropes).
 - 1.2.3. Membersihkan Pit.
 - 1.2.4. Memeriksa secara Visual pintu luar (Hall Door).
 - 1.2.5. Memeriksa secara Visual pengunci pintu (Door Lock).
 - 1.3. Car / Sangkar Elevator (Memeriksa secara Visual)
 - 1.3.1. Motor penggerak pintu (Door Motor).
 - 1.3.2. Pintu Dalam (Car Door).
 - 1.3.3. Penggantung pintu (Door Hanger).
 - 1.3.4. Pengaman pintu (Door Safety Device, Door Shoe).
 - 1.3.5. Tombol–tombol dan lampu indikator.

2. PIHAK KEDUA bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan / perbaikan jika terdapat gangguan pada peralatan unit Elevator tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal V, dimana panggilan dimaksud dapat dilakukan melalui pesawat telepon :
 - **Customer Care : 081120 5818 , 081830 5818 , 0855231 5818 (email : ccare_pillar@yahoo.com)**
 - **Kantor : Tlp. 031-7349499 , 7349599 Fax. 031-7349299.**
3. PIHAK KEDUA tidak melayani untuk memasang semua suku cadang yang dibeli / disediakan selain dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh karena penambahan, pengurangan, modifikasi atau perubahan sistem standar yang ada dan atau penggantian suku cadang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA selaku pemilik gedung berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam hal apabila ditemukan suku cadang yang tidak normal dan tidak layak pakai, kinerja Elevator yang kurang normal serta adanya gangguan-gangguan teknis yang ada dalam operasional Elevator dan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan operasional Elevator.
6. PIHAK KEDUA selaku vendor perawat unit berhak memberikan rekomendasi untuk **menon-aktifkan / off** unit tersebut apabila PIHAK PERTAMA mengabaikan rekomendasi tersebut (tetap mengoperasikan unit) maka segala potensi resiko terhadap keputusan PIHAK PERTAMA adalah murni tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA selaku pemilik unit wajib mengurus / memperpanjang surat ijin layak operasi (uji riksa) dari Kementrian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) setiap tahunnya.
8. PIHAK KEDUA wajib menerapkan Standar Keamanan dan Keselamatan Kerja tenaga kerjanya sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku
9. PIHAK PERTAMA tidak menanggung segala akibat yang di timbulkan apabila PIHAK KEDUA tidak menerapkan Standar Keamanan dan Keselamatan Kerja pada tenaga kerjanya
10. Pada setiap kunjungan pemeliharaan harus dibuat laporan tertulis dalam bentuk form service yang mencakup item pekerjaan pada Pasal II butir 1 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya pekerjaan, PIHAK PERTAMA harus telah menandatangani laporan tersebut, dan apabila lebih dari 3 (tiga) hari PIHAK PERTAMA belum juga menandatangani laporan dimaksud, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah menyetujuinya.

PASAL III **BATASAN PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk hal - hal sebagai berikut :

1. Mengganti dan/atau memperbaiki peralatan unit yang rusak karena kelalaian, salah pakai, kerusakan mendadak atau sebab - sebab lain di luar kekuasaan PIHAK KEDUA.
2. Pemasangan peralatan tambahan pada unit yang mungkin diharuskan atau dianjurkan oleh Pemerintah atau perusahaan lain.
3. Mengganti dan/atau memperbaiki peralatan - peralatan seperti yang telah disebutkan pada pasal II butir 1 dan 2, serta suku cadang lainnya yang aus karena digunakan sehari - hari.
4. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan atau kondisi dari semua peralatan Elevator di luar jadwal kunjungan perawatan.

PASAL IV **WAKTU DAN JADWAL KERJA**

1. Pekerjaan perawatan berkala yang telah disebutkan diatas akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sebanyak **1 (satu) kali** dalam **1 (satu) bulan** menurut jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA pada hari dan jam kerja sebagai berikut :

- Senin s/d Jum'at : 08.30 - 16.30
- Sabtu : 08.30 - 14.30

2. Jadwal pekerjaan pemeliharaan tersebut sewaktu - waktu dapat dirubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PASAL V

BIAYA PERAWATAN BERKALA

1. Total biaya perawatan berkala setiap bulan, sudah termasuk panggilan darurat pada jam kerja seperti tersebut diatas untuk 3 (tiga) unit Elevator merk Pillar adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Elevator merk Pillar Type VGB-20(1350)-2S60-5/5	Rp.	907.500,- / bulan
- 1 (satu) unit Elevator merk Pillar Type VGPR-5(400)-CO45-5/5	Rp.	907.500,- / bulan
- 1 (satu) unit Elevator merk Pillar Type VGBR-20(1350)-2S60-4/4	Rp.	907.500,- / bulan
	Ppn 11%	<u>Rp. 299.475,-</u>
		Rp. 3.021.975,- / bulan

Terbilang : # Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah #

Keterangan :

- Harga tersebut diatas sudah termasuk PPn 11%
 - Harga tersebut di atas sudah termasuk Emergency call / panggilan darurat (bila ada) dengan frekuensi maksimal 2 (dua) kali dalam tiap bulan, lebih dari itu akan dikenakan biaya Rp 250.000,- (perpanggilan).
 - Harga tersebut diatas berlaku untuk penjadwalan service rutin di hari dan jam kerja normal. Apabila pelaksanaan atau penjadwalan dilakukan diluar jam kerja normal akan dibebankan tambahan biaya 30% dan apabila pelaksanaan atau penjadwalan dilakukan diluar hari kerja dan libur nasional akan dibebankan tambahan biaya 45%.
2. Apabila PIHAK PERTAMA menginginkan agar PIHAK KEDUA menyediakan tenaga penjagaan (Stand-By) maka akan dikenakan biaya tambahan yang akan dikomunikasikan lebih lanjut.
 3. Biaya - biaya lain yang timbul karena penggantian suku cadang dan/atau perbaikan akan dibuatkan penawaran tersendiri oleh PIHAK KEDUA dan harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam bentuk Purchase Order (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan.

PASAL VI

CARA PEMBAYARAN

1. Penagihan atas Total Biaya Pekerjaan pemeliharaan untuk 3 (tiga) unit Elevator dan/atau biaya -biaya lain (jika ada), akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap akhir bulan dengan disertai kwitansi beserta copy asli dari laporan kunjungan perawatan dan/atau penggantian suku cadang.
2. Pelunasan biaya Perawatan Berkala dan/atau biaya - biaya lain (jika ada) akan dilakukan PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal diserahkannya kwitansi penagihan.
3. Jika setelah batas waktu pembayaran, tagihan tersebut belum juga dilunasi, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pekerjaan perawatan berkala dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL VII

MASA BERLAKU KONTRAK PERAWATAN BERKALA

1. Masa berlaku pelaksanaan pekerjaan perawatan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk jangka waktu **1 (satu) Tahun** terhitung sejak ditandatanganinya kontrak tanggal **1 Juli 2024** s/d tanggal **30 Juni 2025**.
2. Pembatalan persetujuan dan/atau peninjauan kembali biaya pekerjaan pemeliharaan dan biaya - biaya lain akan diberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL VIII
PEMUTUSAN KONTRAK

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan surat perjanjian pekerjaan pemeliharaan unit Elevator karena alasan tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
2. PIHAK KEDUA dapat memutuskan surat perjanjian pekerjaan pemeliharaan unit Elevator karena alasan tertentu dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL IX
FORCE MAJEURE

PIHAK KEDUA tidak mempunyai kekuasaan apa - apa atas pemasangan unit Elevator tersebut yang sebetulnya adalah di bawah kuasa atau hak milik PIHAK PERTAMA, oleh karenanya PIHAK KEDUA lepas dari bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan Pemerintah, pemogokan, kebakaran / peledakan, pencurian, perang / huru-hara, kecelakaan, bencana alam dan/atau sebab-sebab diluar kekuasaan PIHAK KEDUA; ataupun kerusakan, kehilangan atau gangguan yang terjadi oleh karena penanganan pemeliharaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL X
BEA MATERAI DAN PAJAK

1. Bea Meterai dan Pajak yang timbul atas pembuatan surat perjanjian kontrak kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan permintaan Perubahan Faktur Pajak (baik nama atau alamat) secara mendadak, harus 1 bulan sebelumnya sebelum tagihan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, kedua belah pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL XII
AMANDEMEN / ADDENDUM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam menghitung penetapan harga maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan ketentuan - ketentuan lainnya yang belum termasuk dalam perjanjian ini akan dibuatkan addendum.

PASAL XIII
LAIN-LAIN

Sebagai bagian dari kerjasama (kepercayaan partnership) antar sesama Management, dalam hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak saling melakukan kerjasama ketenagakerjaan dengan mantan karyawan dari pihak partner, sampai setidaknya 3 (tiga) tahun terhitung sejak karyawan bersangkutan mengundurkan diri.

PASAL XIV
PENUTUP

Surat Perjanjian kontrak perawatan berkala ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RS PRIMA HUSADA MALANG

PIHAK KEDUA
PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO

dr. Nur Mazidah
Direktur

Ir. Tjung Sun Fung
Direktur